



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 407 del 24/12/2025

OGGETTO: COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO IDRICO CAPPUCCINI E L'ACQUEDOTTO VALGA DELLE ROSCE IN COMUNE DI MONTEROTONDO - PROROGA DELLA PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 13BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 34 DEL 27 APRILE 2022

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di Dicembre a partire dalle ore 10.30 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Vice Sindaco	NO
Alessandri Mauro	Assessore	In modalità telematica
Bronzino Isabella	Assessore	In modalità telematica
Clementini Alessandra	Assessore	In modalità telematica
Di Nicola Alessandro	Assessore	In modalità telematica
Rossi Marcella	Assessore	SI
Ruggeri Ruggero	Assessore	In modalità telematica

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Vice Segretario Generale dott.ssa Laura Felici

OGGETTO: COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO IDRICO CAPPUCCINI E LACQUEDOTTO VALGA DELLE ROSCE IN COMUNE DI MONTEROTONDO. - PROROGA DELLA PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 13BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 34 DEL 27 APRILE 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Mauro Alessandri

Premesso:

- che l'Acea ATO 2 Gruppo ACEA S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale – Lazio Centrale – Roma di cui alla Convenzione di gestione sottoscritta in data 06.08.2002, nel Programma degli Interventi 2022-2023 ha programmato sul territorio comunale interventi di efficientamento dell'approvvigionamento idrico, ed in particolare ha previsto la realizzazione del collegamento tra il serbatoio situato in loc. Cappuccini con l'acquedotto denominato Valga delle Rosce (che oggi alimenta il serbatoio comunale di palazzo Orsini);
- che con Determinazione del Presidente n. 34 del 29.07.2020 l'Acea ATO2 approvava, in linea tecnico-economica, il progetto definitivo per la realizzazione del "Collegamento dell'acquedotto Valga delle Rosce con il serbatoio Cappuccini", approvato successivamente dall'Amministrazione Comunale con atto n. 256 del 28.12.2020;
- che con Deliberazione n. 256 del 28/12/2020, Giunta Comunale di Monterotondo ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01;
- che con la medesima deliberazione è stata conferita, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, la delega ad ACEA ATO 2 S.p.A. in merito all'esercizio di tutti i poteri espropriativi;
- che l'ACEA ATO 2 S.p.A. ha adempiuto a tutte le formalità previste dall'art. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001;
- che Il Consorzio Cappuccini, con note del 20.04.2021, 10.12.2021 e 31.01.2022, si opponeva alla realizzazione delle opere su terreni facenti parte di un piano di lottizzazione, presentato prima della Dichiarazione di Pubblica Utilità al Comune di Monterotondo;
- che ACEA ATO2 viste le osservazioni fatte dal Consorzio Cappuccini, ha avviato una progettazione in variante prevedendo il passaggio della condotta in proprietà private e in proprietà del Demanio dello Stato, le cui aree sono in concessione alla Marina Militare;
- che Il Comune di Monterotondo con Delibere di Giunta Comunale n. 186 del 6.08.2024 e n. 262 del 29.10.2024, ha approvato il progetto in variante dichiarando la pubblica utilità delle aree interessate dalla variante.

Considerata la scadenza del termine quinquennale dalla dichiarazione di Pubblica Utilità avvenuta con la Deliberazione n. 256 del 28/12/2020 (prevista per il 27/12/2025), ai sensi del DPR 327/2001 come modificato dall'art. 13bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34 del 27 aprile 2022;

Valutata la necessità di adottare il provvedimento che proroghi il termine ultimo della Pubblica Utilità per un periodo massimo di quattro anni, consentendo così ad ACEA ATO 2 S.p.A. la regolare prosecuzione dei lavori nell'ambito delle aree legittimamente occupate e la conseguente emanazione dei provvedimenti amministrativi in nome e per conto del Comune di Monterotondo.

Considerata inoltre la necessità di confermare l'autorizzazione al Gestore del S.I.I. Acea Ato2 S.p.A. all'esercizio delle funzioni espropriative, al pagamento diretto delle indennità di esproprio in favore delle Ditte proprietarie e alla sottoscrizione dei relativi atti e accordi in luogo dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in applicazione della Conferenza dei Sindaci n. 2-17 del 20 dicembre 2017, che ha demandato ad ACEA ATO2 S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tutte le operazioni connesse al procedimento di espropriazione – asservimento, ivi comprese le comunicazioni di legge ai soggetti interessati dal medesimo procedimento in ragione degli artt. 18.1 comma 9

e 24.2 del Disciplinare Tecnico, allegato alla Convenzione di Gestione – con costi a carico della tariffa del S.I.I.;”

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento Comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti;

Dato atto che: la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta effetti diretti ed indiretti sul Patrimonio dell’Ente e sul Bilancio Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;

con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PROROGARE il termine ultimo della Pubblica Utilità delle aree interessate dal progetto “*Collegamento dell’acquedotto Valga delle Rosce con il serbatoio Cappuccini*”, (prevista per il 27/12/2025), per un periodo di 4 anni, ovvero fino al 27/12/2029, consentendo così ad ACEA ATO 2 S.p.A. la regolare prosecuzione dei lavori nell’ambito delle aree legittimamente occupate e la conseguente emanazione dei provvedimenti amministrativi in nome e per conto del Comune di Monterotondo.

DI CONFERMARE LA DELEGA ad Acea Ato2 S.p.A. per l’esercizio delle funzioni espropriative, come riportato in premessa autorizzando la Società Acea Ato 2 S.p.A.:

- a. all’espletamento delle procedure di esproprio, asservimento e occupazione temporanea dei terreni secondo quanto stabilito dal D.P.R. 327/01;
- b. al pagamento diretto alle Ditte proprietarie delle indennità accettate o il deposito delle stesse presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in esecuzione del relativo provvedimento di determinazione indennità provvisoria che sarà emesso dall’Autorità Espropriante dell’Amministrazione Comunale;
- c. al pagamento delle indennità a favore delle Ditte proprietarie, o loro aventi causa, che chiederanno di effettuare la cessione volontaria;
- d. al pagamento agli aventi diritto del risarcimento danni, frutti pendenti ed occupazione temporanea;
- e. alla stipula degli atti notarili di asservimento e/o cessione del bene con i proprietari che riterranno di condividere l’indennità provvisoria offerta o determinata;
- f. i suoi nominati procuratori a sottoscrivere gli atti di cui al precedente punto in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale;
- g. il pagamento delle spese notarili e/o di quelle connesse con l’intera procedura di esproprio e asservimento;
- h. il pagamento dell’acconto dell’80% sull’indennità di esproprio e asservimento, da condividere secondo le modalità previste dall’art. 20 comma 6 del D.P.R. 327/01.

DI STABILIRE che la copia della presente deliberazione verrà notificata ad ACEA ATO2 S.p.A.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di avviare le procedure, con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 592**

Ufficio Proponente: **Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo**

Oggetto: **COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO IDRICO CAPPUCCINI E L'ACQUEDOTTO VALGA DELLE ROSCE IN COMUNE DI MONTEROTONDO - PROROGA DELLA PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 13BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 34 DEL 27 APRILE 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2025

Il Responsabile di Settore

Cucchiaroni Andrea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario per quanto espresso nell'atto.

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL Vice Segretario Generale
dott.ssa Laura Felici

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025
Riccardo Varone in data 24/12/2025



Comune di Monterotondo

Data 24/12/2025 N. 407	OGGETTO: COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO IDRICO CAPPUCCINI E L'ACQUEDOTTO VALGA DELLE ROSCE IN COMUNE DI MONTEROTONDO - PROROGA DELLA PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 13BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 34 DEL 27 APRILE 2022
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 407 del 24/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 03/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Lì 24/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa Laura Felici

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025